

RECURSO CÍVEL Nº 5003421-80.2024.4.02.5107/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA GALLO (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. PERCEPÇÃO DE GDASS NO PERCENTUAL DE SETENTA PONTOS. TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FIXAÇÃO MÍNIMA DO PATAMAR DE 70 PONTOS PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM VOGA ACABA POR LHE CONFERIR CARÁTER GENÉRICO EXTENSÍVEL A TODOS OS SERVIDORES INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5003421-80.2024.4.02.5107

510015138490 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5003421-80.2024.4.02.5107/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA GALLO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por **JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA GALLO** servidor aposentado, em face do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, objetivando a percepção de Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS no percentual de 70 (setenta) pontos, bem como que a parte ré seja condenada ao pagamento de atrasados, sob a alegação da aplicação da Lei nº 10.855/2004, art. 11, §1º, c/c a Lei nº 13.324/2016.

A sentença (evento 13) julgou PROCEDENTE o pedido, para condenar o INSS a revisar a Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, auferida pela parte autora, fixando-a no valor correspondente à pontuação mínima 70 (setenta) pontos.

Em sede recursal (evento 19), o INSS, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença *a quo*. Alega, para tanto, ser improcedente o pedido autoral, ao mesmo tempo solicita que o processo seja sobrestado, tendo em vista a ausência de decisão definitiva do STF, Tema 1.289, entre outros argumentos.

É o breve relatório.

VOTO

Assim determinou a sentença (Evento 13):

"SENTENÇA

TIPO B

Trata-se de ação proposta por pensionista de ex-servidor do INSS, objetivando a percepção de **GDASS** no percentual de 70 (setenta) pontos, bem como seja o réu condenado ao pagamento de atrasados devidos, observada a prescrição quinquenal.

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01.

Inicialmente, indefiro o pedido de sobrestamento do feito até trânsito em julgado do acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização no PUIL nº 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ (Tema nº 294), vez que não foi conferido efeito suspensivo ao RE 1408525/RJ (Tema STF 1289), tampouco foi determinada suspensão nacional das ações em tramitação que possuem o mesmo objeto.

Acolho, por outro lado, a prejudicial de prescrição, declarando prescritas as parcelas vencidas anteriormente ao lustro que antecede o ajuizamento da demanda, com fulcro no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula nº 85 do E. STJ.

No mérito, o cerne da questão reside na possibilidade ou não de se proceder à revisão do valor da GDASS percebida pelos servidores aposentados do INSS e seus pensionistas.

A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social foi instituída pela Medida Provisória nº. 146, de 11 de dezembro de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.855, de 01 de abril de 2004, sendo definida nos seguintes termos:

“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, em função do desempenho institucional e individual.”

Diante da paridade estabelecida pela EC 41/03, surgiu a controvérsia acerca da natureza da gratificação, ou seja, se ela poderia ser concedida indiscriminadamente a todos os integrantes da categoria, em percentual fixo pré-determinado, ou se sua fixação, uma vez que leva em conta o desempenho do servidor, poderia variar entre os ativos e inativos.

Nesse ponto, destaca-se que o tema em debate foi afetado pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência como representativo de controvérsia, tendo sido fixada a seguinte tese (tema 294):

A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Assim sendo, firmou-se novo entendimento sobre a matéria, de modo que, havendo paridade, o aposentado/pensionista tem direito à extensão ora em comento.

Destarte, uma vez que a parte autora tem direito à paridade, deve ter seu patamar de GDASS elevado a 70 pontos, com pagamento das diferenças entre o valor efetivamente recebido e a pontuação estabelecida em sede administrativa, respeitada a prescrição quinquenal.

Em reforço de argumentação confirmam-se recentes julgados das Turmas Recursais do Rio de Janeiro:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - APOSENTADO - GDASS - PATAMAR DE 70 PONTOS - DIREITO A PARIDADE TEM TERMO FINAL NA DATA DA IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÃO (23/05/2009) - MODIFICAÇÃO DADA PELA LEI 13.324/16 QUE VAI CONTRA PRECEDENTE VINCULANTE E ESTABELECE PATAMAR MÍNIMO PARA SERVIDORES ATIVOS DE 70 PONTOS - RESTABELECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO ATÉ O LIMITE DE TAL PERCENTUAL - ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DE 7ª TR - TEMA 294 DA TNU - RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (7ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5000196-42.2021.4.02.5112/RJ, RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA, JULGADO EM 22/06/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDASS EM PARIDADE COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 70 PONTOS INSTITUÍDA PELA LEI 13.324/2016. TNU. FIXADA A TESE. TEMA 294. A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GDASS POSSUI CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVO E A PENSIONISTA COM DIREITO A PARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (6ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5118519-39.2021.4.02.5101/RJ, RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE, JULGADO EM 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INSS. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. GDASS. PERCENTUAL EQUIVALENTE A 70 PONTOS. LEI Nº 13.324/2016. CARÁTER GENÉRICO INDEPENDE DOS CICLOS DE AVALIAÇÃO. TEMA Nº 294. TNU. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. (6ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5118367-88.2021.4.02.5101/RJ, RELATOR: JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOAO ANDRADE, JULGADO EM 29/06/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADO DESDE 1992. GDASS. PLEITO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO CORRESPONDENTE A 70 PONTOS EM PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. ALTERAÇÕES TRAZIDAS

PELA LEI N.º 13.324/2016. TEMA 294 TNU. PONTUAÇÃO MÍNIMA COM CARÁTER GENÉRICO DEVENDO SER ESTENDIDA AOS INATIVOS COM PARIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(8ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5000479-31.2022.4.02.5112/RJ, RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, JULGADO EM 08/07/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. PERCEPÇÃO DE GDASS NO PERCENTUAL DE SETENTA PONTOS. TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FIXAÇÃO MÍNIMA DO PATAMAR DE 70 PONTOS PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM VOGA ACABA POR LHE CONFERIR CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÍVEL A TODOS OS SERVIDORES INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÊ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(8ª TR-RJ, RECURSO CÍVEL Nº 5008815-57.2022.4.02.5101/RJ, JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO, JULGADO 23/08/2022)

*Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o INSS a revisar a Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, auferida pela parte autora, fixando-a no valor correspondente à pontuação mínima 70 (setenta) pontos.*

Condeno o réu, ainda, a pagar à parte demandante as diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado. P.I."

Inicialmente, assevero que a prescrição quinquenal já restou reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao mérito, o caso concreto tem como controvérsia o direito de a parte autora, inativa, receber 70 pontos da gratificação GDASS, por aplicação da alteração do §1º, do art. 11, introduzido pela Lei nº 13.324/2016, na Lei nº 10.855/2004:

"§ 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)"

Este Colegiado vinha entendendo pela improcedência do pedido ao fundamento de que o termo final do pagamento das gratificações de desempenho de forma genérica é a data da homologação dos resultados da avaliação já realizada, quando passou a ser gratificação de natureza *pro labore faciendo*, sendo que os inativos e pensionistas percebem parcela da gratificação apenas por mera liberalidade do legislador.

No entanto, em recente decisão, a TNU decidiu no julgamento do PEDILEF nº 5010596-85.2020.4.02.5101 que, com a alteração da lei, a nova pontuação concedida aos servidores da ativa tem natureza de parcela genérica, de modo que deve ser estendida aos inativos com direito à paridade.

Eis o teor do TEMA 294:

A pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, fixada em 70 (setenta) pontos pelo § 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004, na redação dada pela Lei 13.324/2016, para integrante em atividade da Carreira do Seguro Social, possui caráter genérico, não obstante a realização de ciclos de avaliação, devendo, por isso, ser estendida, naquele patamar, a inativo e a pensionista com direito a paridade.

Sendo assim, curvo-me ao novo entendimento acerca da temática e, deste modo, mantenho a sentença tal como proferida.

Quanto aos juros e correção monetária, assevero que a sentença de primeiro grau já observou a aplicação do artigo 3º da EC 113/2021.

Não há como acolher o pedido de sobrestamento do presente processo, já que o Tema 294 da TNU - PEDILEF 5010596-852020.4.025101 transitou em julgado em 23/06/2022 e não há notícias de determinação de suspensão nacional dos processos pelo STF, após a interposição de recurso extraordinário. Neste sentido, inclusive, é o entendimento desta Turma (por todos, processo nº 5065369-41.2024.4.02.5101, Rel. Juíza Federal DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, julgado em 19/12/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados pelo recorrente nas razões recursais, concluo que não restaram violados diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida.

Pelo exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO**, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

5003421-80.2024.4.02.5107

510015138489 .V8